

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC.

Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC

Demandado

CIVIL NÚM.:PO2025CV00467

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY 161-2009, SEGÚN
ENMENDADA

RÉPLICA A “OPOSICIÓN A MOCIÓN DISPOSITIVA”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada Galicia del Mar CDBG-MIT, LLC, por conducto de la representación legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE** y **SOLICITA**:

I. Introducción

1) El 25 de marzo de 2025 la demandada compareciente presentó una “*Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil o para que se dicte sentencia sumaria al amparo de la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil*” (SUMAC # 16).

2) Como se deriva del título del escrito, la referida moción dispositiva incluyó una petición para que se desestimaran las alegaciones contenidas en la Demanda Enmendada¹ al palio de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, en particular, las alegaciones traídas al amparo del interdicto estatutario creado mediante el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009², que provee para que se ordene la revocación de un permiso de construcción o de uso, o la paralización de una obra de construcción en curso, o la demolición de una obra de construcción total o parcialmente construida o la paralización del uso que se le esté dando a un inmueble, bien porque nunca ha existido un permiso que autorice la obra de construcción o el uso, o porque el permiso obtenido haya sido revocado o porque el permiso haya sido obtenido utilizando información incorrecta o falsa.

¹ SUMAC # 14

² 23 L.P.R.A. § 9024

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página 2 de 21

3) En la solicitud de desestimación traída ante este Honorable Tribunal se arguyó, basado en la letra clara del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, su historial legislativo y la jurisprudencia que interpreta el referido artículo y que interpreta la naturaleza misma de los interdictos estatutarios, que los hechos bien alegados en la demanda no exponen la una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

4) En la segunda parte de la moción dispositiva presentada por la compareciente, se solicitó de este Honorable Tribunal que dispusiera sumariamente de aquellas alegaciones sobre las cuales, a tenor con los hechos esenciales y pertinentes allí plasmados, no existe controversia real y sustancial y sobre las cuales, como cuestión de derecho, procede la sentencia sumaria a favor de la demandada.

5) En particular, se presentaron los hechos esenciales, pertinentes e incontrovertidos que demuestran que el demandante Municipio de Juana Díaz no es un municipio con Jerarquías de la I a la III según contempladas en el Artículo 6.015 del Código Municipal³ y que, por tanto, no es uno de los entes o personas a las que el legislador escogió otorgar legitimación activa para instar el interdicto estatutario contenido en el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*.

6) De igual modo, se demostró que no existe controversia sobre los hechos que demuestran que la demandante Asociación de Residentes de Galicia del Mar, Inc. no cuenta con legitimación activa para traer las alegaciones instadas tanto al amparo de la Ley 161, *supra*, como bajo los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3521-3533 y las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57; 59, pues la naturaleza de las reclamaciones que los demandantes escogieron esbozar están irremediablemente atadas a hechos alegados sobre supuestos daños o situaciones que se alega han experimentado los residentes en su carácter personal.

7) Por último, se demostró que procede la desestimación sumaria de todas las reclamaciones incluidas en la Demanda Enmendada respecto a la demandada compareciente pues, todas las alegaciones van dirigidas a quien tenga control sobre el inmueble donde enclava la Urbanización Galicia del Mar y que tenga responsabilidad, autoridad u obligación sobre la construcción allí realizada, y la demandada no es dueña del

³ Ley 107-2020; 21 L.P.R.A. § 7865

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página 3 de 21

inmueble objeto del pleito, ni ostenta derecho alguno sobre este inmueble, ni sobre permisos o autorizaciones gubernamentales para llevar a cabo construcción u obra alguna en el referido inmueble.

8) Como parte de la moción dispositiva presentada por la parte demandada compareciente se solicitó de este Honorable Tribunal la imposición de honorarios de abogado por la temeridad exhibida por los demandantes al presentar alegaciones que, un mínimo de diligencia por parte de los promoventes de la acción de epígrafe, hubiere arrojado su clara improcedencia.

9) El 2 de mayo de 2025 los demandantes, de manera conjunta e indistintamente, presentaron un escrito intitulado *“Oposición a moción dispositiva presentada por la parte demandada”*.

10) En su escrito los demandantes desisten de la causa de acción instada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, sobre la que la parte demandada había solicitado de este Tribunal que desestimara al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, pues los hechos bien alegados en la Demanda Enmendada no exponen una reclamación que justifique la concesión de un remedio, a saber, ni la paralización de una obra de construcción, ni la demolición de una obra de construcción, ni la paralización de uso.

11) Al así hacerlo, sin embargo, los demandantes insisten y argumentan que el demandante Municipio de Juana Díaz contaba con legitimación activa para presentar un interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, y que las alegaciones instadas cumplieran con la especificidad requerida en nuestra jurisdicción para que pudieran considerarse suficientes para sostener la reclamación al amparo de la Ley 161, *supra*. Como se ha dicho, la parte demandante incluye en su escrito una argumentación para sostener la reclamación de la que desisten. Podría parecer entonces que huelga que la compareciente refute los argumentos erróneamente allí esbozados, como igual holgaba que los demandantes insistieran en dichos argumentos. Sin embargo, por ser particularmente relevantes a la temeridad y frivolidad exhibida por los demandantes, la compareciente se ve precisada a incluir en esta réplica una breve pero puntual refutación de dichos argumentos, no ya para sostener la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, sino para sostener e insistir en la solicitud de la imposición

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página 4 de 21

de honorarios de abogado por temeridad, que es parte del escrito dispositivo que está ante este Honorable Tribunal.

II. Réplica a los planteamientos de los demandantes sobre suficiencia de las alegaciones para cumplir con la Regla 6.1 para derrotar una solicitud al amparo de la Regla 10.2 y sobre la suficiencia de las alegaciones para cualificar para la obtención de un remedio al amparo de la Artículo 14.1 de la Ley 161-2009

Sobre la suficiencia de las alegaciones al amparo de la Regla 6.1 para superar una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2

12) Los demandantes argumentan, en síntesis, que la parte compareciente no debió señalar a este Tribunal el racional detrás de las determinaciones del Tribunal Supremo Federal en los casos de *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544, 127 S.Ct. 1955, 167 L.Ed.2d 929 (2007) y *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662, 129 S.Ct. 1937, 173 L.Ed.2d 868 (2009). Al así hacerlo, hacen abstracción o, en la alternativa, pretenden conscientemente obviar lo dispuesto en la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil que gobierna lo que tendrá que ser el contenido mínimo de una alegación.

13) La realidad jurídica y derecho positivo es que, en Puerto Rico, al enmendarse las Reglas de Procedimiento Civil en el año 2009, el legislador se alejó del trato más indulgente que hasta entonces permitía el texto de la Regla 6.1. Apuntan los demandantes que el Foro federal pautó y extendió a las reclamaciones civiles federales la normativa de “plausibilidad”, pero que en Puerto Rico el panorama no ha cambiado. Al así argumentar, no mencionan el texto vigente de la Regla 6.1 en lo que respecta a la suficiencia de las alegaciones, ni mencionan la interpretación existente sobre dicho texto.

14) Al respecto, el Profesor Hernández Colón, en su obra “Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil”, especifica y aclara que “[e]l estándar de plausibilidad requiere que las alegaciones contengan una relación fáctica suficiente que, aceptada como cierta, establezca que la reclamación del remedio es plausible de su faz”. *Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., sec. 2604. págs. 287 (2010).*

15) Reconoce Hernández Colón que este estándar no fue adoptado expresamente por el Comité Asesor Permanente que revisó las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, pero que, ante los cambios suscitados por el Tribunal Supremo federal, en los casos de *Ashcroft v. Iqbal*, *supra*, y *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, *supra*, el Comité

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página 5 de 21

“adoptó una solución, la cual, aunque no incorpora el estándar de plausibilidad, se encamina en la misma dirección”. R. Hernández Colón, *op. cit.*, págs. 280-281. (2010).

16) En particular, el Profesor Hernández Colón hace hincapié en el cambio al lenguaje de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil entre el 1979 y el 2009. Bajo las reglas del 1979. La Regla 6.1 disponía que una alegación contendrá “una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio”. Sin embargo, en el 2009, la Regla 6.1 fue cambiada para disponer que una alegación contendrá “una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio”.

17) Sobre el particular, el Profesor Rafael Hernández Colón específicamente señala que:

“... la Corte Suprema Federal en *Ashcroft v. Iqbal*, [129 S.Ct. 1937 (2009)], desarrolló el mecanismo de examen y evaluación para la consideración de este tipo de moción desestimatoria, siguiendo la nueva doctrina establecida en *Bell Atlantic Corp. V. Twombly*, [550 U.S. 544, 127 St. Ct.1955 (2007)]. Básicamente, el tribunal debe identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. El tribunal debe aceptar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda eliminando del análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, debe determinar si a base de éstos la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común. De determinar que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias. Véase *Ashcroft v. Iqbal*, a las págs. 13–16, 19–22.

Este análisis derogó en lo federal la interpretación laxa de las reglas equivalentes a nuestras RS. 6.1 y 10.2, 1979 en el sentido de que la moción de desestimación únicamente procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del demandante. **La R. 6.1, 2009 se orienta hacia el “rationale” de las decisiones de la Corte Suprema Federal al requerir ‘una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio [...]’.** (Énfasis suplido)
R. Hernández Colón, *op cit.*, § 2604, pág. 268.

18) Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha resuelto consuetudinariamente que el estándar de adjudicación ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, será aquel en el que se tomen “como ciertos todos los hechos bien

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página 6 de 21

alegados” “que se puedan considerar como ‘hechos demostrativos’ en virtud de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, *supra*, y formulando en su favor todas las inferencias que puedan asistirle”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 2024 TSPR 113

19) Es meritorio además acotar que, contrario a lo que argumentan los demandantes en su escrito, ninguna de las dos opiniones del Tribunal Supremo citadas por estos en su argumentación sobre el estándar aplicable a las alegaciones de una demanda, sostiene su posición. *Inmobiliaria Baleares, LLC v. Benabe González*, 2024 T.S.P.R. 112, no se refiere a la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil, ni trata sobre la suficiencia de las alegaciones, sino que atiende una solicitud de desestimación en la que el demandado arguyó que no era parte indispensable y en la que el Tribunal Supremo examina, interpreta y aplica la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil en torno a la acumulación de partes indispensables. Por su parte la opinión del Tribunal Supremo en el caso de *Banco Popular de Puerto Rico v. Cable Media of Puerto Rico, Inc.*, 2025 T.S.P.R. 1 tampoco trata sobre una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, por insuficiencia de las alegaciones, sino de una solicitud de sentencia sumaria al amparo de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, en la que tampoco se atiende la defensa de insuficiencia de las alegaciones y, por tanto, tampoco abona a la correcta aplicación de la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil y el estándar aplicable.

20) Así, según demostrado en la moción dispositiva de la demandada, los demandantes no cumplieron con el estándar aplicable a sus alegaciones que les requería incluir en estas “hechos demostrativos” de que tenían derecho a algún remedio bajo el procedimiento especial creado por el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*.

Sobre la suficiencia de las alegaciones para cualificar para la obtención de un remedio al amparo de la Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 y para superar una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2

21) Precisamente en *Díaz Vázquez, supra*, el Tribunal Supremo, además de aplicar el estándar más restricto sobre la suficiencia de las alegaciones requerido por la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil, atendió una causa de acción traída al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*. Sin embargo, contrario a lo sucedido en el caso de epígrafe, allí la parte promovente sí trajo como alegaciones los hechos demostrativos a partir de los cuales el Tribunal estuvo en posición de concluir que podrían tener derecho al

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página 7 de 21

remedio especial disponible bajo las disposiciones particulares y específicas del interdicto estatutario creado por el citado Artículo 14.1

22) En *Díaz Vázquez* el Tribunal Supremo pudo identificar de las alegaciones de la demanda que los promoventes eran colindantes del predio en el que se realizaban, entre otras, obras de depósito de material de relleno sin contar con los permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para ello y se llevaba a cabo un uso comercial sin contar con permiso para ello. *Díaz Vázquez, supra*.

23) La causa de acción creada por el legislador mediante el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 autoriza la presentación de “una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la *revocación* de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la *paralización* de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la *paralización* de un uso no autorizado⁴; o, 4) la *demolición* de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.”

24) Sin embargo, según se demostró en la moción dispositiva presentada por la demandada, los demandantes instaron su causa de acción bajo el inciso dos (2) del Artículo 14.1, que autoriza a este Honorable Tribunal a ordenar la *paralización* de una obra iniciada. Los demandantes arguyeron que procedía tal *paralización* por incumplimiento “con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado.” El injunction estatutario creado mediante el Artículo 14.1 se reduce y limita a causas de acción para requerir que el foro de instancia ordene paralizar, revocar o demoler. En este caso, los demandantes escogieron como su razón de pedir, la disposición que autoriza a este Honorable Tribunal a “paralizar una obra iniciada” “incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado”.

⁴ Mediante la Ley 122 del 1ro de agosto de 2024 se añadió a este inciso la causa de acción para ordenar la paralización de una obra de construcción para la cual no se hayan satisfecho los correspondientes aranceles, pólizas, arbitrios o sellos.

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página 8 de 21

25) Un examen de los párrafos de la Demanda Enmendada claramente revela que las alegaciones sobre obras de construcción se refieren a obras culminadas y sobre el parecer y opinión de los demandantes, sobre la calidad de dichas obras de construcción terminadas. Las alegaciones adicionales sobre construcción se refieren a obras no construidas, ni en construcción, que los demandantes, aparentemente interesan se realicen. Sin embargo, no se identifica en ningún lugar de la Demanda Enmendada cual es la obra de construcción iniciada cuya paralización se solicita al amparo del inciso dos (2) del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*. Es decir, en la Demanda Enmendada, aun dando por ciertos los hechos bien alegados por los demandantes y descartando alegaciones conclusorias, no se incluyeron hechos demostrativos que permitan identificar cuál es la obra de construcción corriente, activa o vigente, si alguna, cuya paralización se pretendía.

26) Sin embargo, en su contumacia y abierta temeridad, los demandantes insisten en que, a pesar de la clara letra del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, este es aplicable a su razón de pedir bajo el estatuto. Indican sin fundamento los demandantes que el hecho de que estos trajeron sus alegaciones “habiendo ya transcurrido tanto tiempo de la edificación que la cancelación del permiso, la paralización de la obra o la demolición de lo edificado, ya no constituyen remedios eficaces”, no les impide insistir en que el Tribunal utilice el estatuto especial para otro propósito, claramente no contemplado por el legislador.

27) La naturaleza misma del procedimiento creado mediante el Artículo 14.1 le niega la razón al argumento de los demandantes. El legislador consignó en la propia Ley que se trata de un “recurso extraordinario” una y otra vez, la naturaleza limitada y especial del remedio interdictal especial creado por la Ley 161, *supra*, y que vino a sustituir el de igual naturaleza que constaba en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la extinta ARPe (Ley 76-1975). Al igual que el Artículo 14.1, el Artículo 28 requería que “una parte legitimada aleg[ara]...que determinada persona está realizando un uso u obra.” *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.* 179 D.P.R. 391 (2010) (citando a *Plaza Las Américas v. N & H*, 166 D.P.R. 631 (2005); *A.R.Pe. v. Rivera*, 159 D.P.R. 429, 443 (2003). La inmediatez que está entroncada en la creación misma de este interdicto estatutario, derrota la pretensión temeraria de los demandantes de que se atendiera bajo este una reclamación por la

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página 9 de 21

insatisfacción de los promoventes con la calidad de construcciones culminadas, como indican los demandantes, hace ya “tanto tiempo”.

28) Resulta evidente que la presentación de la Demanda Enmendada sin incluir hechos demostrativos que permitieran concluir la existencia de una causa de acción al amparo del Artículo 14.1, no solo requería la desestimación inmediata de la reclamación, sino que evidencian la temeridad de los demandantes; temeridad en la que, como se discutirá más adelante, han insistido, al argüir, sin razón, que el demandante Municipio de Juana Díaz contaba con legitimación activa para presentar la referida acción de interdicto estatutario bajo la Ley 161.

III. Réplica a oposición a solicitud de sentencia sumaria

29) En la segunda sección de la moción dispositiva de la demandada se incluyó una solicitud para se dispusiera de manera sumaria al amparo de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de la causa de acción traída por el demandante Municipio de Juana Díaz al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, de todas las causas de acción traídas por la Asociación y la totalidad de las causas de acción traídas bajo este epígrafe contra la demandada compareciente.

30) A tenor con la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que incluir una exposición de las alegaciones de las partes, una indicación de los asuntos litigiosos o en controversia y una indicación de la reclamación de la que se dispondría sumariamente, tal y como se exige que contenga la moción de sentencia sumaria.

31) La contestación a la moción de sentencia sumaria tendrá que incluir, además, una relación de los hechos esenciales con referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, que el opositor entienda están realmente controvertidos y que haga referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia en la que este descansa para controvertirlos.

32) De los diez (10) hechos esenciales y pertinentes incontrovertidos presentados por la demandada en la sección de sentencia sumaria de la moción dispositiva, los demandantes admitieron ocho (8). En su obstinada actitud temeraria, los demandantes negaron los únicos dos hechos incontrovertidos traídos por la demandada respecto a la falta de legitimación del Municipio de Juana Díaz que establecen que:

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”

PO2025CV00467

Página 10 de 21

ii. “El demandante Municipio de Juana Díaz no cuenta con un convenio de transferencia de competencias o delegación de facultades suscrito con la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. (Véanse Anejos 1 y 2 - Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 de la Junta de Planificación y Orden Ejecutiva OE-2016-023 del 24 de mayo de 2016)”

y que,

iii. “Al demandante Municipio de Juana Díaz **no se le han delegado las competencias o facultades comprendidas en las Jerarquías de la I a la III** según comprendidas en el Artículo 6.015 del Código Municipal (Ley 107- 2020), según enmendada, y referidas en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra. (Véanse Anejos 1 y 2 - Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 de la Junta de Planificación y Orden Ejecutiva OE-2016-023 del 24 de mayo de 2016)”

33) Para así negar, los demandantes no hacen referencia a documento alguno en el que pueda fundamentarse su intento de controvertir estos hechos. Al intentar controvertir el hecho de que el Municipio de Juana Díaz “**no cuenta con un convenio de transferencia de competencias o delegación de facultades suscrito con la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos**” los demandantes ripostan que “[e]l Plan Territorial del Municipio fue aprobado y suscrito por el alcalde, el entonces gobernador y el entonces presidente de la Junta de Planificación” y que “el referido plan fue aprobado por la Junta de Planificación Mediante la Resolución JP-PT-64-5”.

34) Al así contestar hacen referencia al documento que acompañan a su escrito como Anejo A, como si fuera el documento en el que fundamentan su intento de controvertir el hecho planteado por la demandada. Dicho Anejo A no es otra cosa que una de las partes en la que se divide el Plan Territorial del Municipio de Juana Díaz de 2016. El propio documento sometido por los demandantes intitulado “*Programa de Actuación-Plan de Territorial Municipio de Juana Díaz*” establece en sus párrafos introductorios que no se trata más que de una de las partes del Plan Territorial. Lee el documento en cuestión:

“El Municipio de Juana Díaz, en virtud del Capítulo XIII de la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Autónomos, inició la elaboración del Plan Territorial el 22 de abril de 1994. Esta ley otorga a los Municipios la facultad de adoptar Planes de Ordenación, para disponer del uso del suelo dentro de sus límites territoriales, a la vez que promueve el bienestar social y económico de la población.

La Etapa final del Plan Territorial, lo componen tres documentos que en forma integrada establecen las bases para el desarrollo armonioso del municipio. **La elaboración del Plan Territorial, se realiza a través de tres fases:** Enunciación de Objetivos, Políticas Públicas y Plan de Trabajo (2) el Memorial (3) **Plan Final, que incluye Programa de Actuación**, la Reglamentación y Plano de Clasificación de Suelos, Planos de Calificación, Plan Vial, Planos de Infraestructura y Dotaciones en Geodatos.

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”

PO2025CV00467

Página 11 de 21

El Programa de Actuación, incluye los proyectos de inversión certificados por las Agencias, los Planes Área y Ensanche recomendados.” (Véase Anejo A, Parte I de la *Oposición a moción dispositiva... SUMAC # 25*, a la pág. 8 del referido Anejo)

35) Es decir, para controvertir el hecho esencial de que el Municipio demandante no cuenta con un convenio de transferencia de facultades, y que por tanto no cuenta con las jerarquías requeridas para poder instar una acción al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, los demandantes no hacen referencia a la existencia de un convenio, ni lo anejan a su escrito, sino que contestan que el Municipio de Juana Díaz cuenta con un Plan de Ordenación Territorial firmado por el Alcalde, el Gobernador y la Junta de Planificación y anejan a su escrito una sección de tal Plan Territorial⁵.

36) Nótese que el primer hecho esencial incontrovertido, propuesto por la propia demandada en la moción de sentencia sumaria, y admitido por los demandantes establece, precisamente, que: “El demandante Municipio de Juana Díaz cuenta con una Oficina de Planificación Territorial y un Plan Territorial adoptado por la Junta de Planificación mediante Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 y aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el 24 de mayo de 2016 mediante Orden Ejecutiva OE-2016-023. (Véase ¶ III d (i) de la *Moción de desestimación... SUMAC # 16*)

37) Es menester recordar en este punto que, en nuestra jurisdicción, “[e]n su esencia, el concepto temeridad implica una ‘actitud de quien afirma hechos o se conduce sin fundamento o motivo, con conciencia de la propia sinrazón’”... “la acción que amerita la condena de honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente, o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables” (...) [e]l principal objetivo de esta norma es castigar a aquel litigante perdidoso, que por su **terquedad, obstinación, frivolidad o insistencia—en actitud desprovista de fundamentos**—obliga a la parte contraria,

⁵ Por su relevancia se reitera aquí la cita incluida en la moción dispositive de la demanda, de manera persuasiva, de la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso, en *Municipio Autónomo de Dorado vs. Rhor Investments Corp et al.*, caso número KLAN202200745, (Sentencia del 8 de noviembre de 2022), donde se concluyó:

“Reconocer legitimación al [Municipio] equivaldría a reconocerle facultades que no posee. Esto es, a este Tribunal no le corresponde otorgar jerarquía al [Municipio]. La Ley 161-2009 revela que el [Municipio] tiene que pasar por el proceso que establece, de forma nítida, el Código para poder alcanzar la jerarquía que, a su vez, le concedería la legitimación para presentar un interdicto estatutario. Lo contrario sería divorciar las disposiciones que gobiernan este caso. En consecuencia, se confirma la sentencia emitida porel TPI.” (Subrayado en el original)

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página **12** de **21**

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos e inconvenientes de un pleito.” (Énfasis nuestro) *Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc.*, 123 D.P.R. 351, 355–356 (1989)

38) El Municipio de Juana Díaz, contrario a los hechos que conocía y conoce, alegó en su Demanda Enmendada ser un “municipio autónomo que ostenta las jerarquías I a la III”. Al así hacerlo, la parte demandada tuvo que discutir y desmenuzar el derecho aplicable demostrando, sin lugar a dudas, que el Municipio de Juana Díaz, aunque es un “municipio autónomo”, no es un “municipio autónomo con jerarquías de la I a la III”, ni tiene delegadas las jerarquías de la I a la III. Así también se tuvo que discutir el derecho aplicable que establece, sin lugar a dudas, la diferencia entre un Plan Territorial, con el cual en efecto cuenta el Municipio de Juana Díaz, y un convenio de transferencia de facultades con cuya firma puede un municipio recibir por transferencia y delegación las facultades de otras agencias, incluyendo la OGPe y la Junta de Planificación, divididas en jerarquías enumeradas. (Véase ¶ III d (i) de la *Moción de desestimación... SUMAC # 16*)

39) Tal y como establece el derecho especial aplicable y según se llamara la atención del Tribunal en la moción dispositiva presentada, **un Plan Territorial no es lo mismo que un convenio de transferencia de facultades**. En la moción dispositiva de la parte demandada se hizo expresa referencia a las constancias oficiales de la Junta de Planificación, de donde surge cuáles municipios cuentan con Planes Territoriales y cuales cuentan con convenios de transferencia de facultades. En dicha ocasión la demandada se limitó a señalar que este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento de tales instancias oficiales.

40) Sin embargo, ante la insólita contumacia exhibida por los demandantes, la demandada se ve precisada a solicitar expresamente, al amparo de la Regla 201 de las Reglas de Evidencia, que este Honorable Tribunal tome conocimiento judicial del hecho que surge de las constancias oficiales digitales, de la Junta de Planificación. La Regla 201 dispone específicamente:

Regla 201. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos

“(A) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

(B) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable porque:

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”

PO2025CV00467

Página 13 de 21

(1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal, o

(2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

(C) El Tribunal *podrá* tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee información suficiente para ello, el Tribunal **tomará** conocimiento judicial.

(D) Las partes tendrán derecho a ser oídas en torno a si procede tomar conocimiento judicial. De no haber sido notificada oportunamente por el Tribunal o por la parte promovente, la parte afectada podrá solicitar la oportunidad de ser oída luego de que se haya tomado conocimiento judicial.

(E) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa.” (Énfasis suplido)

41) Así, surge claramente de las constancias oficiales digitales de la Junta de Planificación, disponibles al público en general y ciertamente a este Honorable Tribunal para su inmediata corroboración, en <https://jp.pr.gov/>, que el Municipio de Juana Díaz no es uno de los municipios autónomos que ha firmado un convenio de transferencia de facultades con la OGPe y la Junta de Planificación, por lo que, aunque es un municipio autónomo por contar con un Plan Territorial aprobado, no es un municipio autónomo al que se le hayan delegado las jerarquías I a la III según vigentes, a tenor con la Ley 107-2020.

42) Los demandantes. por tanto, incurrieron en abierta temeridad al alegar que el demandante Municipio de Juana Díaz contaba con la legitimación específicamente requerida en el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*. Pero la temeridad exhibida por los demandantes trascendió la etapa inicial de alegaciones cuando, habiendo quedado evidenciado ante el Tribunal lo falaz de tal alegación, por lo esbozado en la moción dispositiva de la demandada, insisten en la existencia de tal legitimación, sin apuntar a documento alguna que sustente su posición. No debe este Honorable Tribunal condonar la obstinación de los demandantes de actuar “*con conciencia de la propia sinrazón*”. Procede la imposición de honorarios por temeridad a los demandantes, junto a la desestimación de la causa de acción instada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*.

43) Como se ha dicho, los demandantes solo negaron dos de los hechos incontrovertidos planteados por la demandada. Específicamente aquellos que demuestran que el demandado Municipio de Juana Díaz no tiene delegadas las competencias objeto de las jerarquías I a la III según definidas en la Ley 107-2020.

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”

PO2025CV00467

Página 14 de 21

44) Así, entre otros, los demandantes admitieron los siguientes hechos incontrovertidos incluidos solicitud de sentencia sumaria de la demandada:

“...

v. La finca 19,112 donde ubica la Urbanización Galicia del Mar, fue agrupada con la finca número 19,696 pasando a formar una finca independiente nueva, inscrita al folio 123 del tomo 526 de Juana Díaz, finca número 19,697, inscrita el 9 de marzo del año 2009. (Véase Anejo 5, Folios Digitalizados de la Finca 19,112, Tomo 514 al Folio 155 y Tomo 525 al Folio 95)

vi. El Banco Popular de Puerto Rico instó el Caso Civil Número J CD2011-0073 sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria respecto al predio con número de catastro 413-000-004-04-001, número de Finca 19,697 contra ECI South Coast Developers, Inc. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

vii. BP Galicia del Mar SPV, LLC sustituyó al Banco Popular en el pleito instado bajo el número J CD2011-0073. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

viii. El 22 de febrero de 2012 se dictó Sentencia en el caso J CD2011-0073. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

ix. El 1ro de noviembre de 2012 se adjudicó a BP Galicia del Mar SPV, LLC la buena pro de la Finca número 19,697 al celebrarse pública subasta. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

x. BP Galicia del Mar SPV, LLC vendió la finca 19, 697 a favor de la corporación Galicias del Mar LLC mediante Escritura Núm. 93 otorgada el 23 de diciembre de 2015, según consta en la cuarta inscripción de la referida Finca. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe.”

45) Según surge de los datos admitidos como incontrovertidos por los demandantes, antes transcritos, la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT, LLC no ha sido ni titular, ni ente en posesión física ni de interés, de la finca objeto del pleito donde ubica la Urbanización Galicia del Mar. Surge claramente que las entidades en dominio, posesión física, de interés y uso sobre la referida finca han sido y son: ECI South Coast Developers, Inc., BP Galicia del Mar SPV, LLC y Galicias del Mar LLC.

46) Sabido es que para que proceda una causa de acción contra un demandado al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, tiene que tratarse de quien “está en dominio, posesión y uso de[l] [inmueble] y a su vez está llevando a cabo el comportamiento que se busca proscribir mediante la intervención judicial”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña, supra*.

47) A pesar de admitir como incontrovertidos todos los hechos que demuestran que la demandada no era ni es la entidad contra quien hubiera procedido la presentación

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”

PO2025CV00467

Página 15 de 21

de la causa de epígrafe, los demandados plantearon nueve hechos adicionales dirigidos, presumiblemente, a intentar sostener su temeraria decisión de oponerse a que se desestime la Demanda Enmendada respecto a la demandada compareciente Galicia del Mar CDBG-MIT, LLC.

48) Mediante los referidos nueve hechos propuestos los demandantes plantean al Tribunal:

1) cinco datos que surgen del Certificado de Organización de la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT, LLC (Véanse los nueve hechos propuestos por los demandantes enumerados 1, 2, 3, 4 y 5; a saber, la naturaleza de la demandada como compañía de responsabilidad limitada y su fecha de organización (24 de febrero de 2023), el fin comercial incluido en el Certificado de Organización de la demandada, la dirección de las oficinas de la demandada según consta en el Certificado de Organización (335 Calle Juan C. Borbón, Suite 67, Guaynabo, P.R. 00969), la identidad de la persona autorizada para la demandada y su dirección de correo electrónico (Sr. Jaime Casellas; propertysalespr@gmail.com); y, el hecho de que no surge del Certificado de Organización quien es el administrador de la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC.)

2) referencia a una carta fechada 2 de septiembre de 2021 alegadamente cursada por el Sr. Jaime Casellas, como socio de la entidad Galicia del Mar, LLC al Municipio de Juana Díaz;

3) referencia a la misma carta indicando que el timbrado de la carta contiene la misma dirección para Galicia del Mar, LLC que aparece en el Certificado de Organización de la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC, además de un número de buzón privado; 3) que en la carta del 2 de septiembre de 2021 a la que se refieren los demandantes se incluye la misma dirección de correo electrónico para el Sr. Casellas que este incluyó como su dirección electrónica en el Certificado de Organización de la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC; y,

4) la dirección de las oficinas principales de la compañía de responsabilidad limitada Galicia del Mar, LLC que surge de su certificado de organización es: 1250 Ponce de León Ave. Suite 811, San Juan, P.R. 00907.)

En cumplimiento con lo requerido en la Regla 36.6

49) En cumplimiento con la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil la demandada admite lo incontrovertible de los nuevos hechos propuestos por los demandantes listados bajo los números 1, 2, 3, 4, 5 y 9, por tratarse de datos que surgen de documentos oficiales emitidos por el Departamento de Estado. Sin embargo, se niegan los hechos 6, 7 y 8 propuestos por los demandantes por no haberse presentado según requerido por la Regla 36.3, no estando fundamentados, además, en el tipo de documento que la Regla requiere se presenten para sostener los hechos propuestos como incontrovertidos.

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página 16 de 21

50) Sabido es que la parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá “presentar contradecaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente”. *Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell*, 117 DPR 714 (1986), pág. 721. Es por ello que la parte que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. *Ramos Pérez v. Univisión*, 178 DPR 200 (2010), pág. 215.

51) Los demandantes, basados en los nueve hechos que proponen como incontrovertidos, **ninguno de los cuales contradice los hechos planteados por la demandada sobre su falta posesión de interés, dominio o uso sobre la finca objeto del pleito**, invitan al Tribunal, de manera improcedente y contraria a derecho, a desconocer, desacatar e incumplir los principios básicos de derecho corporativo y la propia Ley de Corporaciones (Ley 164-2009) y la jurisprudencia que la interpreta.

52) En expresiones destempladas e inadecuadas para un litigante responsable, los demandantes pretenden que este Honorable Tribunal desconozca e ignore la identidad de dos personas jurídicas distintas porque, en el estilo coloquial e impropio de los demandantes, no se debe concluir que la demandante “nada tiene que ver con la Urbanización Galicias del Mar”, que es “en extremo improbable” que empresas no relacionadas tengan el nombre Galicias del Mar, que el hecho de que el Sr. Jaime Casellas aparezca relacionada a la demandada y Galicias del Mar, LLC y se haya listado el mismo correo electrónico para la demandada y Galicia del Mar, LLC hace “razonable para la parte demandante acumular a Galicias del Mar CDBG-MIT LLC como parte demandada”.

53) La falta de rigor de los demandantes al discutir y aplicar el derecho aplicable, o más bien, al ignorarlo por completo, es otro ejemplo preocupante de la temeridad con la que se ha instado el pleito de epígrafe.

54) En Puerto Rico, la ley especial que regula lo concerniente a las corporaciones privadas es la Ley 164–2009, conocida como la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA secs. 3501 *et seq.*

55) Una corporación debidamente registrada, de conformidad con el referido estatuto, **tiene su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio**, distintos a la personalidad y al patrimonio de sus accionistas, sean estas últimas personas naturales o jurídicas. *D.A.Co. v. Alturas de Florida Dev. Corp.*, 132 DPR 905, 924 (1993). La corporación es una entidad con responsabilidad propia frente a sus acreedores. L.M.

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página 17 de 21

Negrón Portillo, *Derecho Corporativo Puertorriqueño*, 2da. ed., San Juan, 1996, a la pág.13.

56) El artículo 2.02 de la Ley General de Corporaciones de 2009, *supra*, establece que todas las corporaciones tienen la facultad de “[d]emandar y ser demandada bajo su nombre corporativo en cualquier tribunal y participar en cualquier procedimiento judicial, administrativo, de arbitraje o de cualquier otro género”. 14 LPRA sec. 3522.

57) Por su parte, la compañía de responsabilidad limitada es una de las alternativas para hacer negocios en Puerto Rico que la Ley de Corporaciones de Puerto Rico define como: “...compañía de responsabilidad limitada creada por una (1) o más personas bajo las leyes de Puerto Rico, incluyendo sin limitaciones a una compañía de Responsabilidad Limitada con Fin Social o “CRLFS” que satisfaga todos los requisitos según expuestos en el sub-inciso (c) del Artículo 19.06 de esta ley.” Artículo 19.01(e)14 LPRA sec. 3951.

58) Al amparo de la referida Ley General de Corporaciones, las deudas, obligaciones y responsabilidades de una compañía de responsabilidad limitada que surjan de contrato, daños o de otra forma, serán deudas, obligaciones y responsabilidades exclusivas de dicha compañía. Art. 19.19 de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3969.

59) Así, al igual que las entidades incorporadas, las compañías de responsabilidad limitada tendrán que demandar y ser demandadas bajo su nombre corporativo.

60) Los demandantes, a pesar de que reconocen que Galicia del Mar, LLC y la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC son dos compañías de responsabilidad limitada separadamente inscritas y reconocidas como tal en el Departamento de Estado, pretenden que este foro las trate indistintamente, **porque escogió traer a la entidad incorrecta ante este Honorable Tribunal**

61) El que ambas compañías cuenten con una persona autorizada en común, no permite ni a los demandantes ni al foro, ignorar lo que la Ley de Corporaciones y el Departamento de Estado reconoce como dos personas jurídicas distintas. Es derecho trillado que la existencia de la razón corporativa o, en este caso, compañía de responsabilidad limitada, no puede ser ignorada. Díaz Olivo, *Corporaciones: Tratado*

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página 18 de 21

sobre *Derecho Corporativo*, 2da ed. rev., Editorial AlmaForte, Ed., 2018, págs. 103-104; *Santiago et al. v. Rodríguez et al.*, *supra*, pág. 223; *South Porto Rico Sugar Corp. v. Junta Azucarera*, 88 DPR 43, 57 (1963); *Sucn. De Salvador Pérez y Perez et al. v. Tomás E. Gual y La Borinquen Furniture Co., Inc.*, 76 DPR 959, 964 (1954). De hecho, incluso en los casos en los que solo existe una persona como accionista o miembro único, no procede el descarte de la personalidad corporativa ni su desconocimiento, teniendo quien la proponga que presentar prueba fuerte y robusta. *Id.*

62) De manera insólita los demandantes reconocen, porque admiten los hechos incontrovertidos al respecto, que han sido otras tres entidades, con personalidades jurídicas propias, las que han tenido “dominio, posesión y uso de[l] [inmueble]” objeto del pleito, e incumbencia sobre los desarrollos allí realizados.

63) Los demandantes no pueden descansar en aseveraciones generales “sino que, a tenor con la Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil están obligados a ‘demostrar que [tienen] prueba para sustanciar sus alegaciones’”. *Flores v. Municipio de Caguas*, 114 D.P.R. 521, 525 (1983). Para derrotar una moción de sentencia sumaria no basta con presentar meras afirmaciones. 11 *Moore's Federal Practice 3d* Sec. 56.11[7][c], págs. 56-152 a 56-153 (2008). En un procedimiento de sentencia sumaria las meras conclusiones son insuficientes. *Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell*, *supra*, pág. 722. Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 616.

64) En el caso de los demandantes, ni siquiera han traído meras conclusiones o afirmaciones sino, como se ha dicho, pretenden mover al Tribunal con insinuaciones, inferencias y, francamente, especulaciones. Recordemos que la Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil obliga a que los escritos presentados ante el Tribunal se preparen, de acuerdo con el mejor conocimiento, información y creencia “formada luego de una investigación razonable”, estando dicho escrito “bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente”.

65) No se derrota una solicitud de sentencia sumaria con inferencias, insinuaciones y pareceres. En este caso, es lo han hecho los demandantes, extendiendo la magnitud de su temeridad a insistir en mantener a la demandada en el pleito, a pesar de las constancias públicas que pudieron ser razonablemente constatadas por los

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”

PO2025CV00467

Página 19 de 21

demandantes antes de la presentación del pleito, evitando costos y molestias innecesarias a la compareciente. Dicha temeridad llega al colmo de volver a traer a la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC en la Segunda Demandada Enmendada, acumulándola esta vez junto a la allí codemandada Galicias del Mar, LLC. (Véase *SUMAC # 26*)

66) Ante los hechos no controvertidos sobre la falta de legitimación pasiva de la demandada, procede que se declare con lugar la solicitud de sentencia sumaria decretando la desestimación de todas las alegaciones traídas contra la compareciente.

67) Por último, los demandantes en su oposición intentan sostener que es la Asociación demandante el ente legitimado para presentar ante este foro la demanda de epígrafe a nombre y en sustitución de los residentes de la Urbanización Galicia del Mar. En síntesis, argumentan los demandantes que la única intervención necesaria, de parte de los residentes, se limitaría a la presentación de evidencia a través de su testimonio.

68) Al así argumentar, los demandantes hacen abstracción de sus propias alegaciones y solicitudes de remedio, que incluyen, la emisión de un injunction permanente pues “los titulares de una urbanización público (*sic*) gocen del uso y disfrute pacífico de sus residencias”.

(69.) Argumentan además que no ha solicitado el resarcir pecuniariamente a los demandantes y que, por tanto, no es necesaria la participación de los residentes en el pleito. Sin embargo, entre las alegaciones de la Demandan Enmendada se incluyen las siguientes:

“El daño real y palpable sufrido por todos los miembros de la Asociación es aún más evidente.

Los titulares de Galicia del Mar se ven obligados a transitar por calles en condiciones tan precarias que sus vehículos de motor sufren un desgaste mucho mayor al esperado en situaciones normales.

La reventa y/o alquiler de propiedades en la urbanización ciertamente se ve adversamente afectada ante la existencia de accesos estéticamente desagradables y funcionalmente inservibles.

La manera más lenta en la que los residentes de la urbanización se ven obligados a transitar por sus calles los expone a un mayor riesgo de ser víctimas de delito.” (Véanse párrafos 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 de la Demanda Enmendada – *SUMAC # 16*)

(70.) Tal y como se esgrimió en la moción dispositiva para que una asociación pueda comparecer en lugar de sus miembros y en su representación, la reclamación y el remedio solicitados no pueden requerir la participación de los miembros del pleito. *Col.*

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
 PO2025CV00467
 Página **20** de **21**

Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 566 (1989); *Asoc. Maestros de P.R. v. Torres*, 137 DPR 528 (1994).

(71.) Una asociación creada para velar por las condiciones restrictivas de una comunidad⁶ no está autorizada para representar a los titulares en la vindicación de sus derechos como dueños de las propiedades que son parte de una comunidad o urbanización. La acción que inste tal asociación debe contener una relación entre los fines y objetivos de la persona jurídica con el litigio que se promueve a favor de los titulares. (Véase como ejemplo de una situación jurídicamente parecida a Michel J. Godreau, *Personalidad jurídica, legitimación activa y propiedad horizontal: Capacidad legal de la Junta de Directores y del Presidente para llevar acciones a nombre del **condominio***, 64 Rev. Jur. U.P.R. 481, 484 (1995). La Asociación demandante no está legitimada para representar los derechos dominicales de los residentes.

(72.) Por último, debe recordarse que los tribunales no deben adjudicar controversias sobre derechos que puedan afectar a terceros si éstos no tienen interés en hacer valer tales derechos, pudiendo comparecer en su carácter personal para vindicarlos y protegerlos. José Cuevas Segarra, *Tratado de derecho procesal civil* 339–340 (Pub. JTS 2000); *Ríos v. Vidal*, 134 D.P.R. 3, 11 (1993).

(73.) En conclusión, resulta evidente que la parte aquí demandada fue traída errónea y festinadamente al pleito de epígrafe, pudiendo los demandantes haberlo evitado, con un mínimo de diligencia e investigación razonable. Resulta igualmente evidente que la Asociación demandante no es la entidad autorizada ni legitimada para representar y defender los derechos dominicales de los residentes que la componen. En consecuencia, procede que se desestime en su totalidad la Demanda Enmendada de epígrafe en lo que respecta a la demandada compareciente, así como procede que se decrete la falta de legitimación de la Asociación demandante para traer este pleito a nombre de sus miembros, decretándose además que los titulares y residentes de la Urbanización Galicia del Mar resultan ser parte indispensable en el pleito.

⁶ Véase el párrafo 3.3 de la Demanda Enmendada (*SUMAC # 14*), en donde se alega que: “La finca en cuestión está gravada por las servidumbres en equidad o condiciones restrictivas que surge de la Escritura Número 26 del 15 de diciembre de 2008, otorgada en Guaynabo Puerto Rico ante la Notario Yasmín Marie Santiago Zayas, la cual fue debidamente inscrita ante el Registro de la Propiedad Inmueble.”

Réplica a “Oposición a moción dispositiva”
PO2025CV00467
Página **21** de **21**

(74.) De igual modo, procede que, antes de acceder a la petición de desistimiento voluntario de la acción instada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, concluya este Honorable Tribunal que los demandantes han actuado de forma temeraria y frívola y que proceda a la imposición de honorarios de abogados por la litigación temeraria tanto al amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, *supra*, como al amparo del mandato claro e inequívoco que el legislador escogió imponer como parte de la causa de acción creada mediante el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento del contenido de este escrito de *Réplica*, declare Ha Lugar el escrito presentado por la demandada compareciente intitulado “*Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil o para que se dicte sentencia sumaria al amparo de la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil*” y en su consecuencia desestime la demanda de epígrafe por los fundamentos esbozados, discutidos y sustentados, imponiendo a los demandantes el pago de honorarios de abogado por su litigación temeraria y contumaz.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 3 de junio de 2025.

*f./*Lcdo. Miguel L. Torres-Torres
RUA 14,645

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.
Counselors & Attorneys at Law
P.O. Box 191064
San Juan, Puerto Rico 00919-1064
Tel. (787) 925-1471
Fax. (787) 925-1371
Email. mtorres@ttacsp.com